

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým pobytem v dotčené lokalitě podávám k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice, následující připomínky. S návrhem v navržené podobě nesouhlasím a žádám o jeho přehodnocení.

Odůvodnění námitek:

1. Mitigační opatření jsou jen pojistka, ne řešení

Nesouhlasím s tím, aby jako hlavní ochranná opatření byla uváděna mitigační opatření (např. odstávky), aniž by byl řešen samotný výběr lokality. Mitigační opatření, jako jsou odstávky turbín v citlivých obdobích, mají smysl jako doplněk. Nemohou ale legitimizovat samotné umístění VTE do konfliktní lokality. Pokud je již ve fázi územního plánu zjevné, že je lokalita konfliktní, je třeba jí se vyhnout, ne počítat s dodatečným omezováním provozu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

2. Charakter regionu nelze měnit bez veřejné debaty

Mám za to, že navržené akcelerační oblasti představují nepřípustnou industrializaci venkovské krajiny bez patřičné veřejné debaty. Vymezením tří akceleračních oblastí přímo nad obcemi se zásadním způsobem mění charakter území, ve kterém lidé žijí. Tento posun od venkovské krajiny k energeticko-průmyslové krajině přitom nikdy nebyl předmětem otevřené veřejné debaty s obyvateli a dotčenými obcemi.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

3. Kumulace na malém území je přehlížena

Vznáším námitku proti tomu, že se na malém území jižního Plzeňska kumulují tři akcelerační oblasti, aniž by toto soustředění bylo komplexně posouzeno. Zcela chybí mapy souhrnných vlivů, ve kterých by byl zachycen kumulovaný hluk, vizuální dosah turbín, kolizní rizika pro ptáky i přírůstek industrializace. Jen tak by bylo možné zhodnotit, zda území takový rozsah snese.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Pro úplnost odkazují na recenzovaný zdroj: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

4. Referendum a petice byly přehlíženy

Vznáším námitku proti tomu, že jasně vyjádřená vůle občanů (referendum ve Střížovicích, petice) nebyla v procesu reálně zohledněna. Občané dotčených obcí vyjádřili svůj postoj k větrným elektrárnám v referendu i peticích. Tyto výsledky by měly být důležitým podkladem pro rozhodnutí o akceleračním režimu. Místo toho jsou zmíněny jen formálně a nemají žádný reálný dopad na výslednou podobu návrhu.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 21 a čl. 35 Listiny.

5. Zjednodušený režim ohrožuje práva obyvatel

Námitkou je, že akcelerační režim podle RED III není možné aplikovat na lokalitu, kde existují prokázané konflikty s obyvatelstvem, krajinou a biotopem. Účelem RED III je urychlit výstavbu OZE v lokalitách, kde jsou střety minimální. V případě AOV 51, 62 a 63 však dokumentace dokládá existenci závažných střetů. Aplikací akceleračního režimu by došlo k oslabení posuzování těchto střetů a porušení principu prevence.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); čl. 191 SFEU; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

6. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

7. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

8. Odsouvání dopadů degraduje smysl akceleračních oblastí

Námitkou je, že odsouvání řešení dopadů do dalších řízení vyprazdňuje smysl akceleračního režimu. Akcelerační režim má fungovat pro lokality s vyřešenými střety. Pokud návrh počítá s vyřešením střetů až v dalších řízeních, popírá vlastní logiku akceleračního režimu a vystavuje obyvatele riziku, že budou rozhodnutí činěna bez dostateku informací.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

9. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdnění role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

10. Spánek a kvalita života obyvatel jsou ohroženy

Námitkou je, že návrh nedostatečně zohledňuje vliv větrných elektráren na spánek a celkovou kvalitu života obyvatel okolních obcí. Recenzované přehledy potvrzují, že hluk z VTE může u dotčených obyvatel zvyšovat výskyt poruch spánku a obtěžování. Naše obce přitom budou mít turbíny v relativní blízkosti horizontu, ze kterého se hluk dobře šíří. Bez detailní hlukové studie nelze tato rizika vyloučit.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; princip prevence.

Žádám tímto Ministerstvo pro místní rozvoj, aby k mým připomínkám přihlédlo a vypustilo akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu.

V dne

Podpis: